

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5330/2537

บริษัท ผลิตภัณฑ์ และ วัสดุ ก่อสร้าง
จำกัด ใน ฐานะ ผู้มีอำนาจ

โจทก์

จัดการ กิจการ ร่วม คำ ชีแพค-โมเนีย

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

ป.ร.ษฎากร มาตรา 40, มาตรา 42 (1), มาตรา 42 (2), มาตรา 50 (1), มาตรา 52,
มาตรา 54

เงินชดเชยค่าพาหนะเหมาจ่ายแก่พนักงานที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการ
ปฏิบัติการตามหน้าที่ให้แก่โจทก์ ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 42(1) เพราะมิใช่จำนวนเงินที่พนักงานได้จ่ายเป็นค่าพาหนะไปโดยสุจริตตาม
ความจำเป็นเฉพาะในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของตน และได้จ่ายไปทั้งหมดในการ
นั้นตามความเป็นจริงแล้วเบิกคืนจากโจทก์ตามจำนวนที่ถูกต้องตรงกันไม่เหลือเป็น
ประโยชน์แก่พนักงาน อย่างไรก็ดี เงินชดเชยค่าพาหนะเหมาจ่ายเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน
กิโลเมตรละ 90 สตางค์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42(2)
โจทก์จึงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 และ
52 เฉพาะเงินชดเชยค่าพาหนะเหมาจ่ายส่วนที่เกินกิโลเมตรละ 90 สตางค์เมื่อโจทก์
มิได้ปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้ โจทก์จึงต้องร่วมรับผิดชอบตามประมวลรัษฎากร มาตรา 54

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือแจ้งให้นำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ที่ ต.6/1020/1/59412 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2533 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ เลขที่ 130/2534/1 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2534 ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ จำเลยคืนเงินภาษีและเงินเพิ่มจำนวน 173,961.81 บาท ให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไป

จำเลยให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ตามหนังสือแจ้งให้นำส่ง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายเลขที่ ต.6/1020/1/59412 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2533 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตาม ภ.ส.7 เลขที่ 130/2534/1 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2534 ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทุก ประการ โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอคืนเงินภาษีอากรพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือแจ้งให้นำส่งภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย ที่ ต.6/1020/1/59412 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2533 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ 130/2534/1 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2534 ของคณะ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยกับให้จำเลยคืนเงินภาษีและเงินเพิ่มจำนวน 173,961.81 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน นับ แต่วันฟ้อง เป็นต้นไป คำขออื่นให้ยกเสีย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้เบื้องต้นโดยคู่ความมิได้โต้แย้งกันว่า ปี พ.ศ. 2526 โจทก์ได้กำหนดระเบียบการจ่ายเงิน ให้แก่พนักงานของโจทก์ที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ให้แก่ โจทก์ไว้ตามเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 58 คือระยะทางต่อเดือน 1,000 กิโลเมตรแรก จ่ายค่าชดเชยให้กิโลเมตรละ 4.85 บาท กิโลเมตรที่ 1001 ขึ้นไปจ่ายค่าชดเชยให้

กิโลเมตรละ 2.35 บาท ปี พ.ศ. 2528 โจทก์ได้จ่ายค่าชดเชยตามระเบียบดังกล่าวให้แก่พนักงานของโจทก์ไปตามรายชื่อพนักงาน ระยะทางอัตราค่าชดเชยและจำนวนเงินที่จ่ายในเอกสารหมาย ล.1 แผ่นที่ 116 ถึง 121 เจ้าพนักงานประเมินเห็นว่าเงินค่าชดเชยที่โจทก์จ่ายให้แก่พนักงานของโจทก์ดังกล่าวในส่วนที่เกินจากอัตรา กิโลเมตรละ 90 สตางค์เป็นผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากการจ้างแรงงานของโจทก์เป็นเงินได้พึงประเมินของพนักงานที่โจทก์จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 และนำส่งตามมาตรา 52 แต่โจทก์มิได้หักภาษีและนำส่งตามบทกฎหมายดังกล่าว จึงต้องร่วมรับผิดชอบตามประมวลรัษฎากร มาตรา 54 เมื่อนำเงินได้พึงประเมินดังกล่าวไปรวมคิดคำนวณภาษีที่พนักงานแต่ละคนจะต้องเสียแล้ว โจทก์จะต้องร่วมรับผิดชอบเป็นเงินค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย รวมจำนวน 93,552.39 บาท เงินเพิ่มรวม 80,409.42 บาท เจ้าพนักงานประเมินจึงได้แจ้งการประเมินให้โจทก์เสียภาษีและเงินเพิ่มดังกล่าว โจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินเป็นการถูกต้องตามกฎหมายและชอบแล้ว ให้โจทก์นำเงินมาชำระตามการประเมิน

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยมีว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 บัญญัติว่า "เงินได้พึงประเมินนั้น คือเงินได้ประเภทต่อไปนี้ (1) เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน" และมาตรา 42 บัญญัติว่า "เงินได้พึงประเมินประเภทต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าพาหนะ ซึ่งลูกจ้างได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็นเฉพาะในการที่ต้องปฏิบัติการตามหน้าที่ของตนและได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้น (2) ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามอัตราที่รัฐบาลกำหนดไว้ โดยพระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยอัตราค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง" ข้อเท็จจริงได้ความตามที่โจทก์จำเลย นำสืบโดยมิได้โต้แย้งกันว่า พนักงานของโจทก์ได้นำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการ ปฏิบัติการตามหน้าที่ให้แก่โจทก์ตามระยะทางในช่องจำนวนกิโลเมตรในเอกสาร หมายเลข 116 ถึง 121 และโจทก์ได้จ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานของโจทก์ ในการดังกล่าวไปในอัตรากิโลเมตรละ 4.85 บาท สำหรับ 1,000 กิโลเมตรแรกและ อัตรากิโลเมตรละ 2.35 บาท สำหรับกิโลเมตรที่ 1001 ขึ้นไปอัตราค่าชดเชยดังกล่าว โจทก์นำมาจากการคิดคำนวณของนายกมล เสนโสพิศพนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ซึ่งคำนวณจากข้อมูลค่าเสื่อมราคาของรถยนต์ ค่าดอกเบี้ยในการเช่าซื้อ รถยนต์ ค่าภาษีประจำปีสำหรับรถ ค่าประกันภัย ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หัวเทียน ทองขาว คอนเดนเซอร์ สายพาน หม้อกรองน้ำมันเครื่อง หม้อกรองอากาศน้ำมัน เครื่อง น้ำมันเบรค น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเกียร์ ค่ายางค่าแบตเตอรี่ ค่าซ่อมบำรุง และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 60 ถึง 63 ดังนี้ ย่อมเห็นได้ว่าจำนวนเงินที่โจทก์จ่ายแก่พนักงานของโจทก์ไปตามวิธีการดังกล่าวนี้มีลักษณะเป็นการจ่ายเงินชดเชยค่าพาหนะเหมาะจ่ายแก่พนักงานของโจทก์ที่ ได้นำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้เป็นพาหนะเดินทางไปปฏิบัติการตามหน้าที่ให้แก่โจทก์ หาใช้จำนวนเงินที่พนักงานของโจทก์ได้จ่ายเป็นค่าพาหนะไปโดยสุจริตตามความจำเป็น เฉพาะในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของตนและได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้นตามความ เป็นจริงแล้วเบิกคืนจากโจทก์ตามจำนวนที่ถูกต้องตรงกันไม่เหลือเป็นประโยชน์แก่ พนักงานของโจทก์อยู่อีกไม่ ฉะนั้น เงินได้ดังกล่าวที่พนักงานของโจทก์ได้รับไปจึงไม่ ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42(1) การที่จำเลยนำระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 ซึ่งออกโดยอนุวัติตามความในมาตรา 26 แห่งพระราช กฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 ข้อ 4 กำหนดว่า "การใช้ ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการให้เบิกเงินชดเชยให้แก่ผู้เดินทางไปราชการ

ซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแล้วแต่กรณีได้ในอัตราต่อคันดังต่อไปนี้(1) รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 90 สตางค์" มาเทียบเคียงกับกรณีที่โจทก์จ่ายเงินชดเชยค่าพาหนะให้แก่พนักงานของโจทก์ในการที่พนักงานของโจทก์นำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้เป็นพาหนะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของตนแก่โจทก์ในส่วนที่อยู่ในอัตรา กิโลเมตรละ 90 สตางค์ยอมให้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้จึงเหมาะสมแล้ว ดังนั้น จำนวนเงินชดเชยค่าพาหนะเหมาจ่ายที่เกินอัตรา กิโลเมตรละ 90 สตางค์ ไปนั้น ย่อมถือได้ว่าเป็นประโยชน์ที่พนักงานโจทก์ได้รับเนื่องจากการจ้างแรงงานของโจทก์เป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(1) เมื่อโจทก์มิได้หักภาษี ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 และนำส่งตามมาตรา 52จึงต้องร่วมรับผิดชอบตามประมวลรัษฎากร มาตรา 54 การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินจึงถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์กับให้จำเลยคืนเงินค่าภาษี และเงินเพิ่มพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์นั้นไม่ต้องด้วยความเห็นศาลฎีกา อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(สุนพ กীরติยุติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-ชลอ ทองแถม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การที่ลูกจ้างออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้นายจ้าง เช่นออกไปติดต่อขายสินค้าให้นายจ้าง นายจ้างย่อมมีหน้าที่จัดหาพาหนะให้ลูกจ้าง การได้ใช้พาหนะที่นายจ้างจัดหาให้นั้นจึงไม่ถือเป็นเงินได้ของลูกจ้าง เพราะคำว่า "เงินได้" นั้นควรจะยึดถือความหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วย กล่าวคือ จะต้องเป็นสิ่งที่เพิ่มสถานะทางการเงินให้แก่ลูกจ้าง การได้ใช้พาหนะที่นายจ้างจัดหาให้เพื่อไปปฏิบัติงานให้นายจ้างหาได้เพิ่มสถานะทางการเงินให้แก่ลูกจ้างจึงไม่ควรถือเป็นเงินได้ของลูกจ้าง กรณีนายจ้างไม่ได้จัดหาพาหนะให้ลูกจ้าง แต่ลูกจ้างเป็นผู้จัดหาเองและทดรองจ่ายค่าพาหนะไปก่อนแล้วเบิกคืนจากนายจ้างในภายหลัง ก็ไม่ควรถือเป็นเงินได้ของลูกจ้างด้วย เพราะเมื่อเป็นการไปปฏิบัติงานให้นายจ้าง ก็เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าพาหนะ เมื่อลูกจ้างทดรองจ่ายไปก่อนก็เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องจ่ายคืนให้ลูกจ้าง เงินค่าพาหนะที่ลูกจ้างได้รับคืนมาจึงไม่ได้เพิ่มสถานะทางการเงินให้แก่ลูกจ้าง ลูกจ้างยังมีฐานะทางการเงินเท่าเดิม ไม่ได้รวยขึ้นจากเงินค่าพาหนะที่ได้รับคืนจากนายจ้าง เมื่อค่าพาหนะที่ลูกจ้างได้รับคืนเนื่องจากการออกทดรองแทนนายจ้างไปก่อนไม่ถือเป็นเงินได้ของลูกจ้าง การที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 42(1) บัญญัติให้เงินค่าพาหนะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ (หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้) จึงน่าจะไม่ต้อง เพราะการยกเว้นนั้นหมายถึงเงินที่ได้รับถือเป็นเงินได้แล้วกฎหมายยกเว้นภาษีให้ เมื่อเงินค่าพาหนะไม่ใช่เงินได้ของลูกจ้างจึงน่าจะไม่ต้องที่ไปเขียนยกเว้นภาษีให้ กรณีนายจ้างไม่ได้จัดหาพาหนะให้ แต่ลูกจ้างนำพาหนะส่วนตัวของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานให้นายจ้าง แล้วนายจ้างจ่ายเงินชดเชยให้ตามจำนวนที่ลูกจ้างต้องเสียไป เงินชดเชยนั้นก็ไม่น่าจะถือเป็นเงินได้ของลูกจ้าง เพราะเงินชดเชยดังกล่าวไม่ได้เพิ่มสถานะทางการเงินให้แก่ลูกจ้าง แต่เป็นการจ่ายชดเชยเงินค่าน้ำมันที่ลูกจ้างต้องเสียไป รวมทั้งเป็นการชดเชยค่า

บำรุงรักษาและค่าเสื่อมราคาสำหรับรถยนต์ที่ลูกจ้างนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้
นายจ้าง อย่างไรก็ตามการจ่ายชดเชยเกินกว่าจำนวนที่ลูกจ้างต้องเสียไป เงิน
ชดเชยส่วนที่เกินนั้นย่อมถือเป็นเงินได้ของลูกจ้างที่จะต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้ เพราะลูกจ้างได้รับประโยชน์มากกว่า เงินค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษาที่ตน
ต้องจ่ายไปรวมทั้งค่าเสื่อมราคาของรถยนต์ ปัญหาที่น่าจะพิจารณาจึงมีว่าเงินชดเชย
ที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างนั้นเกินกว่าจำนวนที่ลูกจ้างต้องเสียไปหรือไม่ ผู้เขียนเห็น
ว่ากรณีเอกชนเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยนั้นน่าจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ
ไป เช่น พิจารณาจากระยะทางที่ใช้ประกอบด้วยราคาน้ำมันในท้องตลาดขณะที่ใช้ ไม่
น่าจะใช้อัตราที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยอัตราค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยง
เดินทางตามที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 42(2) ได้บัญญัติไว้ คือ กิโลเมตรละ 90
สตางค์ เพราะอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่ใช้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เหตุที่ผู้เขียนเห็น
เช่นนี้เพราะบทบัญญัติมาตรา 42(2) บัญญัติแตกต่างหากจากบทบัญญัติมาตรา 42(1)
ทั้ง ๆ ที่ต่างก็เป็นเรื่องค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงเหมือนกันก็แสดงว่าต้องการให้ใช้
มาตรา 42(2) กับภาคราชการ ส่วนมาตรา 42(1) นั้นต้องการให้ใช้กับภาคเอกชน คิด
นี้เงินชดเชยค่าพาหนะที่กิจการร่วมค้า (Jointenture) จ่ายให้พนักงานจะไม่ถือเป็น
เงินได้ของพนักงานเท่าใด จึงไม่น่าจะถือเอา กิโลเมตรละ 90 สตางค์เป็นเกณฑ์ แต่
น่าจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเหล่านี้มากกว่า คือ พนักงานได้นำรถยนต์ส่วนตัว
มาใช้ในการปฏิบัติงานให้กิจการร่วมค้าเป็นระยะทางเท่าใด ราคาน้ำมันในท้องตลาด
ในขณะใช้นั้นเป็นเท่าใด ค่าบำรุงรักษาและค่าเสื่อมราคารถยนต์ควรจะเป็นเงิน
เท่าใด เมื่อคำนวณออกมาแล้วควรจะตก กิโลเมตรละเท่าใด ส่วนที่กิจการร่วมค้าจ่าย
เกินจึงจะถือเป็นเงินได้ของพนักงานที่กิจการร่วมค้าจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำ
ส่ง ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม